

จึงได้มีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินออกเป็นโฉนดที่ดินแปลงแยก จำนวน ๑ แปลง คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๘ โอนไปเป็นของนาย ค. ส่วนโฉนดที่ดินแปลงคงเหลือ คือ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘ เป็นของนาง บ. ต่อมา นาย ค. ได้จดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๘ แก่ นาย ณ. (ผู้ร้องสอด) ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำขอ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขออายัดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๘ เพื่อมิให้ผู้ร้องสอดจำหน่ายโอนที่ดินให้แก่บุคคลอื่น โดยอ้างว่าตนเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างตึกสองชั้นซึ่งก่อสร้างบนที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดิน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอายัดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๘ ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ประกอบกับข้อ ๖^{๕๐} ข้อ ๑๒^{๕๑} และข้อ ๑๓^{๕๒} ของคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน จะเห็นได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียที่มีสิทธิขออายัดที่ดินตามนัยกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยตรง และอยู่ในฐานะที่จะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ เช่น เป็นผู้มีส่วนได้เสียในฐานะผู้จะซื้อจะขายที่ดิน

^{๕๐-๕๒} คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การอายัดที่ดิน

ข้อ ๖ ในคำขออายัด ให้ผู้ขออายัดระบุให้ชัดเจนว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ขออายัดอย่างไร มีหลักฐานอย่างไร และมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร เมื่อขออายัดแล้วจะไปฟ้องต่อศาลในประเด็นใด ถ้ามีหลายประเด็นให้แยกเป็นประเด็น ในกรณีที่ดินที่ขออายัดได้มีการโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว ให้ระบุด้วยว่าจะฟ้องบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่ ถ้าฟ้องจะฟ้องในประเด็นใด มีเหตุผลอย่างไร

ข้อ ๑๒ กรณีที่จะรับอายัด ต้องเป็นกรณีที่ผู้ขอมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ขออายัดโดยตรง อันอาจจะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ เช่น มีสัญญาจะซื้อจะขาย มีสิทธิรับมรดกที่ดิน ถ้ากรณีไม่เกี่ยวกับที่ดินที่ขออายัดโดยตรง เช่น เรื่องหนี้สินธรรมดา รับอายัดไม่ได้

ข้อ ๑๓ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สอบสวนจากเอกสารหลักฐานเท่าที่ผู้ขอนำมาแสดงแต่เพียงฝ่ายเดียว ให้ปรากฏถึงสิทธิอันจะพึงขออายัดได้ตามข้อ ๑๒ เมื่อพิจารณาเห็นว่ามิใช่เอกสารหลักฐานอันควรเชื่อถือและสมควรรับอายัดได้ ก็ให้ส่งรับอายัดไว้ มีกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ส่งรับอายัด ถ้าหลักฐานไม่สมควรเชื่อถือก็ให้ส่งไม่รับอายัด การส่งรับอายัดหรือไม่รับอายัดต้องให้แล้วเสร็จในวันที่ยื่นขออายัดหรืออย่างช้าในวันทำการรุ่งขึ้น หากเป็นเรื่องที่จะต้องทำการหาหรือหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นไปก็ให้จัดทำเรื่องหรือให้เสร็จสิ้นในวันที่ยื่นขออายัดหรืออย่างช้าในวันทำการรุ่งขึ้นด้วย

การพิจารณาเกี่ยวกับการขออายัด พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลยพินิจด้วยความรอบคอบ โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและข้ออ้างของผู้ขออายัดกล่าวอ้างในคำขออายัดเท่านั้น ถ้าผู้ขออายัดไม่มีเอกสารหลักฐานมาแสดงในขณะยื่นคำขออายัดก็ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะรับอายัดและจะนำพยานบุคคลมาให้สอบสวนเพื่อรับอายัดไม่ได้

เอกสารหลักฐานที่ผู้ขอนำมาแสดงตามวรรคหนึ่ง ให้ผ่านต้นฉบับพร้อมสำเนาที่ผู้ขออายัดลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้องตรงกับต้นฉบับ แล้วเก็บสำเนาเข้าเรื่องไว้เป็นหลักฐาน



ตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน หรือเป็นผู้มีสิทธิรับมรดกในที่ดิน หรือเป็นการได้ที่ดินมาโดยการครอบครองปรปักษ์ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่อาจมีสิทธิในที่ดินที่ขออายัดดีกว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมไม่ให้เกิดความเสียหายจากการโอนกรรมสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ผู้ขอจึงต้องแสดงให้เห็นว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ขออายัดอย่างไร มีเอกสารหลักฐานอย่างไร และมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร เมื่อขออายัดแล้วจะไปฟ้องต่อศาลในประเด็นใด ถ้ามีหลายประเด็นให้แยกเป็นประเด็น ในกรณีที่ดินที่ขออายัดได้มีการโอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว ให้ระบุด้วยว่าจะฟ้องบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่ ถ้าฟ้องจะฟ้องในประเด็นใด มีเหตุผลอย่างไร เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำขออายัดที่ดินลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์จะขออายัดที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๘ เพื่อให้ผู้ร้องสอดจำหน่ายโอนที่ดินแปลงดังกล่าว โดยกล่าวอ้างแต่เพียงว่าผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างบ้านตึกสองชั้น ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๗๖๐๘ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ของผู้ร้องสอด และมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๑๓๑๐^{๔๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งสิทธิตามนัยกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงการรับรองและคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ปลูกสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตที่จะได้รับการชดเชยค่าโรงเรือนจากเจ้าของที่ดินเท่านั้น มิได้บัญญัติรับรองให้เจ้าของโรงเรือนมีสิทธิเหนือที่ดินของผู้อื่นแต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีในคำขอดังกล่าวจึงไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัด ประกอบกับคำขอของผู้ฟ้องคดีมิได้แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนได้เสียในที่ดินที่ขออายัดโดยตรงและอยู่ในฐานะที่จะฟ้องบังคับให้มีการจดทะเบียนหรือให้มีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำขออายัดที่ดินของผู้ร้องสอดตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับอายัดที่ดินโฉนดที่ดินพิพาทตามคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอาศัยข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และข้อพิจารณาอย่างเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๒๖/๒๕๖๑)

^{๔๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๑๐ บุคคลใดสร้างโรงเรือนในที่ดินของผู้อื่นโดยสุจริตไว้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินเป็นเจ้าของโรงเรือนนั้น ๆ แต่ต้องชดเชยค่าแห่งที่ดิน เพียงที่เพิ่มขึ้นเพราะสร้างโรงเรือนนั้นให้แก่ผู้สร้าง

แต่ถ้าเจ้าของที่ดินสามารถแสดงได้ว่า มิได้มีความประมาทเลินเล่อ จะบอกปิดไม่ยอมรับโรงเรือนนั้นและเรียกให้ผู้สร้างรื้อถอนไป และทำที่ดินให้เป็นตามเดิมก็ได้ เว้นไว้แต่ถ้าการนี้จะไม่ทำได้โดยใช้เงินพอควรไว้ ท่านว่าเจ้าของที่ดินจะเรียกให้ผู้สร้างซื้อที่ดินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามราคาตลาดก็ได้



๖. กรณีอื่น ๆ

๖.๑ การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๒ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖.๓ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินดังกล่าวทั้งหมดจึงเป็นที่ดินของรัฐ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินกำหนด โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของเกษตรกรที่ขอรับสิทธิเป็นแต่ละรายไป ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่มีอำนาจหรือมีสิทธิทำนิติกรรมเพื่อกำหนดตัวบุคคลใดในการสืบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้เอง อำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงปฏิรูปที่ดินจึงเป็นเรื่องเฉพาะตัว ผู้ได้รับสิทธิให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินไม่มีอำนาจกำหนดตัวผู้สืบสิทธิดังกล่าว โดยทางพินัยกรรม ดังนั้น กรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินถึงแก่ความตาย และทายาทของบุคคลดังกล่าวยื่นคำขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ย่อมเป็นอำนาจของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่จะอนุญาตให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นผู้ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินต่อไปได้ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สรุปข้อเท็จจริง

เดิม นาง น. ซึ่งเป็นมารดาของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) แปลงเลขที่ ๒๖ กลุ่มที่ ๑๓๒๑ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างทำประโยชน์ในที่ดิน นาง น.



ได้ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ตัดทายาทบางรายมิให้รับมรดก และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ต่อมา หลังจากนาง น. ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีได้นำพินัยกรรมดังกล่าวมายื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อขอให้ตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดก โดยศาลจังหวัดมุกดาหารมีคำสั่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาง น. ตามคำร้องขอ หลังจากนั้น บรรดาทายาทของนาง น. ทุกรายรวมถึงผู้ฟ้องคดี ได้ยื่นคำขอต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าว แต่การแบ่งปันมรดกที่ดินพิพาทระหว่างบรรดาทายาทของนาง น. ไม่อาจตกลงกันได้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหารจึงได้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอตอนตลิ่ง คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติเห็นชอบให้แบ่งแยกที่ดินเนื้อที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ให้แก่ทายาทชั้นบุตรของนาง น. จำนวน ๗ ราย ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และได้มีประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีกับพวกไม่เห็นด้วยกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร แต่คณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายและระเบียบพิจารณาแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีกับพวก ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่เห็นชอบให้แบ่งแยกที่ดินเนื้อที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ให้แก่ทายาทชั้นบุตรของนาง น. จำนวน ๗ ราย ซึ่งเฉลี่ยได้คนละประมาณ ๖ ไร่ และให้ผู้ฟ้องคดีกับทายาทที่มีชื่อในพินัยกรรมเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทตามที่ระบุในพินัยกรรม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณามาตรา ๓๐^{๔๔} และมาตรา ๓๖ ทวิ^{๔๕} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

^{๔๔-๔๔} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒

มาตรา ๓๐ บรรดาที่ดินหรือสิ่งหามทรัพย์ที่ ส.ป.ก. ได้มา ให้ ส.ป.ก. มีอำนาจจัดให้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองในที่ดินดังกล่าวต่อไปนี้

(๑) จำนวนที่ดินไม่เกินห้าสิบไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งประกอบเกษตรกรรมอย่างอื่น นอกจากเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตาม (๒)

(๒) จำนวนที่ดินไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ สำหรับเกษตรกรและบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งใช้ประกอบเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ใหญ่ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนด

(๓) จำนวนที่ดินที่คณะกรรมการเห็นสมควรสำหรับสถาบันเกษตรกร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงประเภทและลักษณะการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรนั้น ๆ



ประกอบกับข้อ ๔^๖ ข้อ ๖^๗ และข้อ ๘^๘ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดิน

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นการจัดให้เกษตรกร และเป็นที่ดินที่คณะกรรมการกำหนดให้มีการโอนสิทธิ ในที่ดินก็ให้จัดให้เกษตรกรเช่า ในกรณีอื่นให้จัดให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อตามที่เกษตรกรแสดงความจำนง ถ้าเป็นการ จัดให้สถาบันเกษตรกรให้จัดให้สถาบันเกษตรกรเช่า

บรรดาที่ดินที่ ส.ป.ก. ได้มา ถ้าเป็นที่ดินของรัฐและมีเกษตรกรถือครองอยู่แล้วเกินจำนวนที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ก่อนเวลาที่คณะกรรมการกำหนด เมื่อเกษตรกรดังกล่าวยื่นคำร้องและยินยอมชำระค่าเช่า หรือค่าชดเชยที่ดินในอัตรา หรือจำนวนที่เพิ่มขึ้นตามที่คณะกรรมการกำหนด สำหรับที่ดินส่วนที่เกินตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการจัดที่ดินให้เกษตรกรเช่า หรือจัดให้ แล้วแต่กรณี ตามจำนวนที่เกษตรกรถือครองได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งร้อยไร่ ในการกำหนดอัตราค่าเช่า หรือค่าชดเชยที่ดินดังกล่าว ต้องคำนึงถึงระยะเวลาและวิธีการที่เกษตรกรได้ที่ดินนั้นมา ความสามารถในการทำประโยชน์ ประเภทของเกษตรกรรม และการทำประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้วในที่ดินนั้น

ในการจัดที่ดินให้เกษตรกรตามวรรคสาม ถ้าเกษตรกรได้เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวก่อน พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้เรียกเก็บ เฉพาะค่าธรรมเนียมในการโอนและรังวัด และค่าปรับปรุงพัฒนาที่ดินที่ ส.ป.ก. ดำเนินการให้ตามจำนวนที่คณะกรรมการกำหนด เฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบไร่

นอกจากการจัดที่ดินให้แก่บุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ ส.ป.ก. มีอำนาจจัดที่ดินหรือสงฆ์หรือสภามหาวิทยาลัยให้แก่ บุคคลใดเช่า เช่าซื้อ ซื้อ หรือเช่าทำประโยชน์ เพื่อใช้สำหรับกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดิน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาได้ ทั้งนี้ ตามขนาดการถือครองที่ดิน ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งต้องไม่เกินห้าสิบไร่ ส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการอนุญาตหรือการให้ผู้ได้รับอนุญาต ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

การจัดที่ดินให้เช่าหรือเช่าซื้อตามมาตรานี้ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เกี่ยวกับการควบคุมการเช่าหรือ เช่าซื้อ และสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อดังกล่าวจะโอนแก่กันได้หรือตกทอดทางมรดกได้เฉพาะตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา ๓๖ หัก บรรดาที่ดินหรือสงฆ์หรือสภามหาวิทยาลัยใด ๆ ที่ ส.ป.ก. ได้มาตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได้มาโดยประการอื่น ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไม่ให้ถือว่าเป็นที่ราชพัสดุ และให้ ส.ป.ก. เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เพื่อใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินมีอำนาจออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเกี่ยวกับที่ดินของ ส.ป.ก. ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ตามที่ ส.ป.ก. ร้องขอ

๔๖-๔๘ ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก เกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“เกษตรกร” หมายความว่า

(๑) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยพิจารณาจากการใช้เวลาส่วนใหญ่ในรอบปีเพื่อประกอบเกษตรกรรม แห่งท้องถิ่นนั้น

(๒) ผู้ยากจน ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม และผู้เป็นบุตรของเกษตรกรที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

ข้อ ๖ เกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นคำร้องขอเช่าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามข้อ ๕ ได้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) บรรลุนิติภาวะ หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

(๓) มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต

(๔) มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสามารถประกอบการเกษตรได้

(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ



จากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเห็นได้ว่า ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินดังกล่าวทั้งหมดจึงเป็นที่ดินของรัฐ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินกำหนด โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติของเกษตรกรที่ขอรับสิทธิเป็นแต่ละรายไป ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินไม่มีอำนาจหรือมีสิทธิทำนิติกรรมเพื่อกำหนดตัวบุคคลใดในการสืบสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้เอง อำนาจในการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าทำประโยชน์ในที่ดินต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเป็นไปโดยถูกต้องตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปที่ดิน และเพื่อป้องกันมิให้เกิดการจำหน่ายโอนที่ดินของรัฐไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุดังกล่าว สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงปฏิรูปที่ดินจึงเป็นการเฉพาะตัวของผู้ได้รับอนุญาต และสิทธิดังกล่าวย่อมสิ้นสุดลงทันทีที่ผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตายตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๑)^{๔๙} และวรรคสอง^{๕๐} ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับ

(๖) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือของบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ

(๗) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

ข้อ ๘ เกษตรกรผู้จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) เกษตรกรผู้ถือครองที่ดินของรัฐหรือเกษตรกรผู้เช่าที่ดินที่นำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเป็นผู้ทำกินในที่ดินนั้น

(๒) เกษตรกรผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนขอรับที่ดินทำกินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๓) เกษตรกรอื่นตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้พิจารณาในการจัดลำดับเกษตรกรที่จะจัดที่ดินให้ตามวรรคหนึ่ง

^{๔๙-๕๐} ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

ข้อ ๑๑ เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรสิ้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินที่ได้รับมอบจาก ส.ป.ก. ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ตาย เลิกสถาบันเกษตรกร หรือสละสิทธิ เว้นแต่จะมีการทอดทวงมรดก ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๔

ฯลฯ

ฯลฯ

การสิ้นสุดตามวรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) ย่อมมีผลในทันทีที่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้น

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ สิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑ ข) แปลงพิพาท จึงมิใช่ทรัพย์สินมรดกอันจะตกแก่บรรดาทายาทของนาง น. ตามมาตรา ๑๖๐๐^{๕๑} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นาง น. ไม่อาจกำหนดตัวผู้สืบสิทธิดังกล่าวของตนโดยทางพินัยกรรมได้ เมื่อสิทธิของนาง น. สิ้นสุดลงแล้ว ย่อมเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะอนุญาตให้เกษตรกรรายใดที่ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นผู้ได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไปได้ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม การที่ผู้ฟ้องคดีและบรรดาทายาทของนาง น. ต่างยื่นคำขอต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เพื่อขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงดังกล่าว ถือว่าเป็นเพียงการยื่นคำร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้ตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งกรณีดังกล่าว คณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอดอนตาลได้มีมติเห็นชอบให้แบ่งแยกที่ดินเนื้อที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกันให้แก่ทายาทชั้นบุตรของนาง น. จำนวน ๗ ราย ซึ่งเฉลี่ยได้คนละประมาณ ๖ ไร่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และได้มีการประกาศมติดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ การพิจารณาอนุมัติการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินกำหนดไว้ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๙^{๕๒} แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๘ ของระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีมติของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

^{๕๑} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

^{๕๒} พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๓๙ ที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยก หรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกร หรือ ส.ป.ก. เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง



เพื่อเกษตรกรรม ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔^{๕๓} ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติเห็นชอบให้แบ่งแยกที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแปลงพิพาทให้แก่ทายาทชั้นบุตรของนาง น. จำนวน ๗ ราย เป็นจำนวนเนื้อที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ซึ่งเฉลี่ยได้คนละประมาณ ๖ ไร่ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๑๔/๒๕๖๐)

๖.๔ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การที่ผู้เช่านำที่ดินไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงโดยผู้ให้เช่าไม่รู้หรือยินยอม อันเป็นการประทุษร้ายสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าย่อมมีสิทธิบอกเลิกการเช่าก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาเช่าได้ตามมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ และการที่บุคคลใดเข้าทำนาโดยการเช่าช่วงหาทั้งที่ผู้ให้เช่าไม่รู้หรือไม่ได้ให้ความยินยอม ถือเป็นการเข้าทำนาที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติข้างต้น ย่อมทำให้บุคคลดังกล่าวมิใช่ผู้เช่าช่วงหาโดยชอบ จึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอให้คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลวินิจฉัยให้ตนเป็นผู้เช่าแทนที่ผู้เช่าเดิมตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๔๔ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่ จากนาย ร. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เพื่อทำนาตั้งแต่ก่อนที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ มีผลใช้บังคับ โดยมีการเช่าต่อเนื่องตลอดมา และครั้งสุดท้ายได้ทำหนังสือสัญญาเช่านา ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ มีกำหนดระยะเวลาเช่า ๖ ปี หลังสิ้นสุดสัญญาเช่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้ทำสัญญา

^{๕๓} มติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ว่า การตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ให้ตกแก่เกษตรกรซึ่งเป็นสามีหรือภรรยาของเกษตรกรผู้ได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเป็นอันดับแรก หากไม่มีสามีหรือภรรยา หรือมีแต่ไม่ขอรับ ให้สิทธิการเข้าทำประโยชน์ตกแก่ทายาทโดยธรรมเฉพาะบุตรที่เป็นเกษตรกรและบรรลุนิติภาวะเพียงรายเดียวเท่านั้น และให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการตกทอดทางมรดกดังกล่าว ส่วนในกรณีมีบุตรหลายคนขอรับมรดกสิทธิโดยขอแบ่งแยกที่ดินและที่ดินมีเนื้อที่สามารถแบ่งได้เพียงพอแก่การครองชีพ ก็ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาอนุมัติจัดให้บุคคลเหล่านั้นตามส่วนที่ตกลงกัน หากพิจารณาว่าที่ดินไม่สามารถแบ่งได้เพียงพอแก่การครองชีพให้กำหนดตัวบุตรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน แต่ในกรณีที่ไม่มีทายาทข้างต้นเข้ารับมรดกสิทธิ ทายาทลำดับถัดไปที่มีสิทธิได้รับมรดกสิทธิ ได้แก่ บิดามารดาของเกษตรกรพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน และหลานของเกษตรกร ซึ่งเนื้อที่ที่ได้รับตกทอดทางมรดกสิทธิรวมกันต้องไม่เกินขนาดการถือครองตามที่กฎหมายกำหนด และผู้รับมรดกสิทธิจะต้องไม่มีที่ดินทำกินหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ รวมทั้งไม่ได้รับการจัดที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินอยู่ก่อนแล้ว



ให้ผู้ฟ้องคดีเช่าที่นาต่อ แต่ผู้ฟ้องคดียังคงทำนาในที่ดินที่เช่า รวมทั้งได้แบ่งให้นาย อ. บุตรชายของตนทำนาและปลูกบ้านพักอาศัยในที่นาบางส่วนเนื้อที่ประมาณ ๒๐ ไร่ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่รู้เห็นหรือยินยอม ต่อมา นาย อ. ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลหมอนทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ขอเป็นผู้เช่านาแทนการเช่าช่วงจากผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่ให้นาย อ. เป็นผู้เช่านาแทนการเช่าช่วงนา เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ให้เช่านาไม่ได้รับการเช่าทำนาของนาย อ. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ฟ้องคดี บอกเลิกการเช่านาต่อผู้ฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีนำนาที่เช่าให้ผู้อื่นเช่าช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยและมีหนังสือคัดค้านการบอกเลิกการเช่านาต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำผิดตามมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงให้เป็นไปตามหนังสือบอกเลิกการเช่า และต้องคืนนาให้กับผู้ให้เช่า พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายบริวารและผู้เช่าช่วงออกจากที่นาภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่ากำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสืออุทธรณ์มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว และให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เช่านาต่อไปจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาการเช่านา

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังยุติแล้วว่า สัญญาเช่านาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ สิ้นสุดลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่านา ผู้ฟ้องคดียังคงทำนาต่อไป กรณีจึงถือได้ว่าการเช่านาต่อไปอีกคราวละหกปีตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ อย่างไรก็ตาม การที่นาย อ. ให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยอมรับว่าได้รับการแบ่งที่นา จำนวน ๒๐ ไร่ จากผู้ฟ้องคดี มาทำนาเป็นของตนเอง โดยลงทุนด้วยตนเองแยกต่างหากจากผู้ฟ้องคดี การจ่ายค่าเช่านาได้จ่ายให้กับผู้ฟ้องคดีเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และได้ปลูกบ้านเป็นของตนเองลงบนที่นา ทั้งยังระบุมาในหนังสือขอเช่าที่นาแทนการเช่าช่วงว่า ตนได้เช่าช่วงที่นามาจากผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ฤดูกาลทำนาแล้ว อันแสดงให้เห็นว่า นาย อ. ยอมรับว่าตนเป็นผู้เช่าช่วงนาจากผู้ฟ้องคดีจริง

^{๔๔} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๒๖ การเช่านา ให้มีกำหนดคราวละไม่น้อยกว่าหกปี การเช่านารายใดที่ทำไว้โดยไม่กำหนดเวลา หรือมีแต่ต่ำกว่าหกปี ให้ถือว่าเช่านารายนั้นมิกำหนดเวลาหกปี

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้ให้เช่านามิได้บอกเลิกการให้เช่าตามมาตรา ๓๗ และผู้เช่านายังทำนาในที่นาต่อไป ให้ถือว่าได้มีการเช่านานั้นต่อไปอีกคราวละหกปี

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับแก่การเช่าช่วงนา



ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำว่าเป็นการแบ่งที่นาให้นาย อ. บุตรชาย ทำ ๒๐ ไร่ เพราะผู้ฟ้องคดีอายุมาก ทำนาไม่ไหว และให้ลูกชายดูแลนาในส่วนของตน อีก ๓๐ ไร่ แต่ไม่ได้ให้เช่าช่วงนั้น หากผู้ฟ้องคดีมีเจตนาให้นาย อ. ดูแลที่นาให้ในฐานะบุตร ก็สามารถให้ดูแลได้ทั้ง ๕๐ ไร่ โดยไม่ต้องแบ่งให้ทำเพียง ๒๐ ไร่ และไม่ต้องแยกการลงทุนทำนาคนละส่วนกัน และยังไม่มีเหตุผลที่นาย อ. ปลุกบ้านในที่นาโดยผู้ฟ้องคดีไม่เจตนาให้นาย อ. เช่าช่วงที่นา เนื่องจากนาย อ. ไม่มีสิทธิใด ๆ ในที่นาที่จะดำเนินการปลูกสร้างและขอทะเบียนเลขที่บ้านเป็นของตนเองในที่นาของผู้ฟ้องคดี ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่เคยรับรู้หรือยินยอมให้ผู้ฟ้องคดีนำที่นาที่เข้าไปให้นาย อ. หรือผู้อื่นเช่าช่วงแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ประพฤติดิฉินสัญญาเช่านา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีสิทธิบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่านาได้ตามมาตรา ๓๑ (๒)^{๕๕} แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และการบอกเลิกการเช่านาดังกล่าวมีผลทำให้การเช่าระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กับผู้ฟ้องคดีสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่านา ทั้งนี้ นับแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติ โดยผู้ฟ้องคดีต้องคินนาให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง บริวาร และผู้เช่าช่วงออกจากที่นาภายในระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่าผู้ฟ้องคดีให้ผู้เช่าช่วงนาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจึงบอกเลิกการเช่าได้ตามมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ จึงให้เป็นไปตามหนังสือบอกเลิกการเช่าโดยผู้เช่าจะต้องคินนาให้กับผู้ให้เช่า พร้อมทั้งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และขนย้ายบริวารและผู้เช่าช่วงออกจากที่นาภายในระยะเวลาที่ผู้ให้เช่ากำหนด จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว สำหรับกรณีการเข้าทำนาของนาย อ. เมื่อนาย อ. มิใช่ผู้เช่าช่วงนาที่ได้รับความยินยอมจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยชอบ แม้นาย อ. ได้ทำนามา ๑ ฤดูกาลทำนาแล้ว กรณีก็เป็นการเข้าทำนาที่ฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ และไม่ต้องด้วยมาตรา ๓๓^{๕๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นาย อ.

^{๕๕-๕๖} พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔

มาตรา ๓๑ ผู้ให้เช่าจะบอกเลิกการเช่านาก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาการเช่านาไม่ได้ เว้นแต่ในเหตุดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๒) ผู้ให้เช่าให้เช่าช่วงนาโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่า เว้นแต่ผู้ให้เช่ารู้หรือควรจะรู้ว่าผู้ให้เช่าให้เช่าช่วงนาแต่ไม่ได้คัดค้าน

๓. ชลช

๔. ชลช

มาตรา ๓๓ ผู้เช่าช่วงนาซึ่งได้ทำนามาแล้วอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลทำนามีสหิธิยื่นคำร้องต่อ คชก. ตำบลเพื่อให้วินิจฉัยให้ตนเป็นผู้เช่านาแทนที่ผู้ให้เช่าช่วงนา

เมื่อ คชก. ตำบลได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ คชก. ตำบลแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ และในกรณีนี้ผู้ให้เช่าหมดสิทธิบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา ๓๑ (๒)



ยอมมิให้ผู้เช่าช่วงโดยชอบ จึงไม่มีสิทธิยื่นคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยให้ตนเป็นผู้เช่าหา แทนที่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๑๑/๒๕๖๐)

๖.๕ การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้า คชก. ต่าบลเห็นว่า ผู้ให้เช่าช่วงนาได้เช่านาโดยมิได้มีเจตนาทำนาด้วยตนเอง ให้ คชก. ต่าบลมีอำนาจ วินิจฉัยให้ผู้เช่าช่วงนาเป็นผู้เช่าหาแทนที่ผู้ให้เช่าช่วงนา และให้แจ้งคำวินิจฉัยของ คชก. ต่าบลให้ผู้ให้เช่าหาทราบ

ในกรณีให้ผู้เช่าหาให้เช่าช่วงนาเป็นการชั่วคราวเพื่อเพาะปลูกพืชอายุสั้น ภายหลังการเก็บเกี่ยวพืชหลักแล้ว หรือผู้เช่าหาจำเป็นต้องให้เช่าช่วงนาเพราะเหตุที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๒ ผู้เช่าช่วงนาจะใช้สิทธิตามมาตรานี้ไม่ได้



บทที่ ๑๔

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

๑. การจัดสรรที่ดิน

๑.๑ การใช้อำนาจของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การโอนใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติดังกล่าว มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร โดยกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ดังนั้น การที่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดิน ภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และมีหน้าที่ตรวจสอบ การจัดสรรที่ดิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนผังโครงการหรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว แต่กลับปล่อยให้ผู้จัดสรรที่ดินก่อสร้าง ถนนสายหลักไม่ตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบรับรองว่า ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรเรียบร้อยแล้วและถูกต้องตามแผนผัง โครงการที่ได้รับอนุญาตแล้ว พร้อมทั้งที่ดินหลักประกันตามสัญญาค้ำประกันการจัดทำ สาธารณูปโภคของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย กำหนดให้ต้องปฏิบัติ



สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ค. ผู้ร้องสอด ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินโครงการ ล. จากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางม่วง (บางม่วงฝั่งใต้) และตำบลบางคูเวียง อำเภอบางใหญ่ (บางกรวย) จังหวัดนนทบุรี และได้รับอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน ๖ ครั้ง โดยเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายจำนวน ๕๕๕ แปลง แยกเป็นประเภทบ้านเดี่ยวจำนวน ๕๕๓ แปลง ประเภทที่ดินเปล่าจำนวน ๒ แปลง โดยแบ่งส่วนโครงการเพื่อออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินออกเป็นห้าส่วน และได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินแล้วทั้งโครงการ ผู้ร้องสอดได้ยื่นแผนผังโครงการในการจัดทำสาธารณูปโภคของโครงการ ประกอบด้วย สาธารณูปโภคประเภทถนน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ต่อมา คณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ไปตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการและรายงานผลว่า สาธารณูปโภคภายในโครงการทั้ง ๕ แห่ง จัดทำเสร็จสมบูรณ์แล้วและถูกต้องตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต และผู้ร้องสอดได้มีหนังสือรับรองต่อคณะกรรมการว่า หากสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะมีความจำเป็นต้องซ่อมแซม บำรุงรักษา ผู้ร้องสอดรับจะเป็นผู้ดำเนินการบำรุงรักษาให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอนุญาตให้ผู้ร้องสอดยกเลิกสัญญาค่าประกันการจัดทำสาธารณูปโภคที่ทำไว้กับธนาคารพาณิชย์ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ถึงอธิบดีกรมที่ดิน และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ขอให้สั่งการให้ผู้ร้องสอดจัดส่งแบบแปลนบ้านของโครงการ ล. ให้แก่ผู้ซื้อบ้านทุกราย และมีหนังสือลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้สั่งการให้ผู้ร้องสอดจัดส่งแบบแปลนก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ซื้อบ้านกับขอให้ตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะภายในโครงการ แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีว่า กรณีแบบแปลนก่อสร้างบ้านเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ออกแบบและของผู้ร้องสอด ประกอบกับกฎหมายการจัดสรรที่ดินไม่ได้กำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องส่งมอบแบบแปลนก่อสร้างบ้านไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ร้องสอดก็ไม่ได้ส่งมอบแบบแปลนไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจสั่งการให้ผู้ร้องสอดส่งมอบแบบแปลนก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ซื้อบ้านทุกรายได้ ส่วนกรณีขอให้ตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคในโครงการว่าเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบการจัดทำสาธารณูปโภคจังหวัดนนทบุรีได้ไปตรวจสอบและรับรองว่าสาธารณูปโภคทั้งหมดในโครงการได้จัดทำเสร็จแล้ว จึงถือว่าสาธารณูปโภคภายในโครงการนี้ได้จัดทำเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่คณะกรรมการได้ออกไปตรวจสอบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า



คำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการให้ผู้ร้องสอดส่งมอบแปลนการก่อสร้างบ้านให้แก่สมาชิกของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดร่วมกันแก้ไขถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักให้ตรงกับแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตทั้ง ๔ สาย ให้มีขนาดความกว้าง ๑๘ เมตร แบ่งเป็นผิวจราจรกว้าง ๑๔ เมตร และทางเท้าข้างละ ๒ เมตร พร้อมทั้งจัดทำบ่อตรวจคุณภาพน้ำก่อนลงสู่คลองสาธารณะให้ครบจำนวน ๕ บ่อ ตามที่ได้รับอนุญาต และให้ผู้ร้องสอดจัดหาสถาบันการเงินเพื่อทำสัญญาค้ำประกันกับผู้ถูกฟ้องคดีจนกว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะแล้วเสร็จตามแผนผังโครงการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โครงการหมู่บ้านจัดสรร ล. ทั้งห้าส่วนโครงการของผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินได้ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ครั้งที่ ๒๓/๒๕๓๙ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ กรณีจึงถือว่าเป็นการได้รับอนุญาตให้จัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ในทุกส่วนโครงการ แม้ใบอนุญาตบางฉบับจะได้ออกมาภายหลังเมื่อพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใช้บังคับแล้วก็ตาม และมาตรา ๖๙^๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้บัญญัติรองรับให้ใบอนุญาตที่ออกมาก่อนตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป เพื่อให้ผู้จัดสรรสามารถทำการต่อไปได้เช่นเดียวกัน ดังนั้น การจัดสรรที่ดินของผู้ร้องสอดจึงต้องดำเนินการตามแผนผังโครงการ หรือวิธีการตามที่ได้ยื่นไว้ต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖^๒ ซึ่งข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบจากแผนผังโครงการที่ผู้ร้องสอดได้ยื่นขออนุญาตต่อผู้ถูกฟ้องคดีและที่ยื่นขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทั้ง ๖ ครั้ง ปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้เสนอจะจัดให้มีสาธารณูปโภคประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๑๘ เมตร จำนวน ๔ สาย ยาว ๘๒๗ เมตร ๓๗๖.๓๙ เมตร ๖๓ เมตร และ ๗๖ เมตร โดยแบ่งเป็นผิวจราจรกว้าง ๑๔ เมตร ทางเท้ายกระดับคันหินกว้างข้างละ ๒ เมตร ซึ่งเมื่อพิจารณาตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖^๓ และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ที่มีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรร โดยกำหนดให้ผู้จัดสรรที่ดินต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ประกอบกับผู้ร้องสอดเองก็ได้ยอมรับในคำให้การว่าผู้ร้องสอดได้ก่อสร้างถนนสายดังกล่าวมีผิวจราจรกว้างเพียง ๑๒ เมตร แต่ได้เพิ่มทางเท้ากว้างข้างละ ๓ เมตร รวมเป็นถนนกว้าง ๑๘ เมตร จึงเห็นได้ว่า ผู้ร้องสอดก่อสร้างถนนทั้ง ๔ สาย

^๑ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้



ไม่ตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำให้ผิดไปจากแผนผังโครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี และกรณีนี้แม้ขนาดของถนนทั้ง ๔ สาย ดังกล่าวจะไม่ขัดกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๗.๓ ซึ่งใช้บังคับ อยู่ในขณะนั้น ที่กำหนดว่า ถนนที่ใช้เป็นทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อย ตั้งแต่ ๓๐๐ แปลง หรือมากกว่า ๕๐ ไร่ขึ้นไป ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า ๑๖ เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร ๑๒ เมตร และทางเท้าข้างละ ๒ เมตร ก็ตาม แต่ก็เป็นการใช้บังคับคำมั่นสัญญา ที่ผู้ร้องสอดได้ให้ไว้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมายดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ยังปรากฏว่าถนนดังกล่าวบางจุดมีความกว้างไม่ถึง ๑๘ เมตร ตามที่ผู้ร้องสอด ได้เสนอไว้ในแผนผังโครงการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดิน ภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และมีหน้าที่ตรวจสอบการจัดสรร ที่ดิน เพื่อให้เป็นไปตามแผนผังโครงการหรือวิธีการที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๔ (๓)^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่กลับปล่อยให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างถนนสายหลักไม่ตรงตามแผนผัง โครงการที่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบรับรองว่าผู้ร้องสอดได้จัดทำสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร เรียบร้อยและถูกต้องตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตแล้ว พร้อมทั้งคืนหลักประกัน ตามสัญญาค้ำประกันการจัดทำสาธารณูปโภคของธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด อันเป็นการละเลย ต่อหน้าที่ตามที่มาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวกำหนดไว้ จึงต้องให้ผู้ถูกฟ้องคดี ใช้อำนาจตามมาตรา ๕๒^๓ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง^๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ สั่งการให้ผู้ร้องสอดดำเนินการปรับปรุงหรือก่อสร้างถนนทั้ง ๔ สายดังกล่าวให้ถูกต้องตรงตาม แผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตภายในเวลาที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้จดทะเบียน

^{๒-๔} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๔ คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการจัดสรรที่ดินภายในจังหวัดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) ตรวจสอบการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เป็นไปตามแผนผังโครงการ หรือวิธีการที่ได้รับอนุญาต

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ผู้จัดสรรที่ดินกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมตามมาตรา ๔๓ ลดไปหรือเสื่อมความสะดวก หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผิดไปจากแผนผังโครงการ หรือวิธีการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต จากคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย มีอำนาจสั่งให้ผู้จัดสรรที่ดินระงับ การกระทำนั้น และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้น หรือดำเนินการตามแผนผังโครงการ หรือวิธีการ จัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กำหนด

มาตรา ๗๐ การบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ให้นำมาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ มาใช้บังคับแก่การจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ด้วยโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ



จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้วตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ แต่เมื่อพิจารณาตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง (๑)^๕ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง^๖ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคสาม^๗ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เห็นได้ว่า การที่จะโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ นั้น จะต้องผ่านขั้นตอนของการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกับเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดินเสียก่อน เมื่อกรณีนี้ยังไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการจดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ได้รับโอนสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะไปจากผู้ร้องสอด ดังนั้น ผู้ร้องสอดจึงยังคงมีหน้าที่รับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะของโครงการ ล. อยู่ต่อไป

สำหรับกรณีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ร้องสอดส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างบ้านในโครงการแก้มขาของ ผู้ฟ้องคดี นั้น ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน มิได้กำหนดให้ต้องทำตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรรตามประกาศของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ แต่อย่างใด ประกอบกับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ผู้ร้องสอดต้องส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดี หรือให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีที่จะสั่งการให้ผู้ร้องสอดส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ทั้งการทำสัญญาจะซื้อจะขายตามประกาศของคณะกรรมการ

^๕ พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรา ๔๔ ผู้จัดสรรที่ดินจะพ้นจากหน้าที่บำรุงรักษาสาธารณูปโภค ตามมาตรา ๔๓ เมื่อได้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินรับผิดชอบการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคตามมาตรา ๒๓ (๕) แล้วตามลำดับดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัตินี้ หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวไปจัดการและดูแลบำรุงรักษาภายในเวลาที่ผู้จัดสรรที่ดินกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้จัดสรรที่ดิน

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๖-๗} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๕๑ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ให้แก่นิติบุคคลตามมาตรา ๔๔ (๑) ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากร

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๗๐

ฯลฯ

ฯลฯ

การพ้นจากความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคของผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้รับโอนใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคให้นำมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ฯลฯ

ฯลฯ



จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดแบบมาตรฐานของสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้ต้องมีสำเนาแผนผังบริเวณ แบบแปลนการก่อสร้าง และรายการวัสดุประกอบแบบแปลนการก่อสร้างแนบท้ายสัญญาด้วยนั้น ก็เป็นสัญญาที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกับผู้จัดสรรที่ดินต้องทำกันเอง เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นด้วยแต่อย่างใด ดังนั้น ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสั่งการให้ผู้ร้องสอดส่งมอบแบบแปลนการก่อสร้างบ้านให้แก่สมาชิกของผู้ฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๕๒ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ สั่งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการก่อสร้างถนนสายหลักและบ่อบำบัดน้ำเสียในโครงการ ล. ให้ตรงตามแผนผังโครงการที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๙๑/๒๕๖๑)

๑.๖ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

การที่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจะยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเงื่อนไขตามกฎหมายว่า จะต้องเป็นกรณีที่เป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และได้รับความเห็นชอบตามแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ หรือจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ เท่านั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไม่ได้ซื้อที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เจ้าพนักงานที่ดินจึงชอบที่จะยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านดังกล่าวก็ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ร้องสอดเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ใช้ชื่อว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ได้รับหนังสืออนุญาตทำการค้าที่ดินฉบับที่ ๒๑๑/๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๕ ให้ทำการค้าที่ดินตามมาตรา ๑๐๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๙๖ ตำบลบางกระสอ (บางซื่อ) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี โดยกำหนดเงื่อนไขด้านหลังหนังสืออนุญาตให้ผู้ร้องสอดดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ซึ่งเดิมที่ดินแปลงที่นำมา



แบ่งขายเป็นกรรมสิทธิ์ของนาง พ. โดยผู้ร้องสอดได้ซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจากนาง พ. และดำเนินการรังวัดแบ่งแยกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๒๖ และได้จำหน่ายบ้านพร้อมที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยคนในช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยใช้ชื่อโครงการหมู่บ้าน ช. ๔ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยคนได้มอบอำนาจให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “ช. ๔” ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ร้องสอดคัดค้าน คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้วเห็นว่าการแบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยภายในหมู่บ้าน ช. ๔ ผู้ร้องสอดได้ดำเนินการไว้ก่อนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ จะมีผลใช้บังคับ ซึ่งผู้ร้องสอดไม่ได้ยื่นรายการ (แบบ จ.ส.๑) และไม่ได้แสดงหลักฐานตามแบบและวิธีที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงข้อ ๓๒ ของประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ถือว่าผู้ร้องสอดไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน ผู้ซื้อที่ดินของหมู่บ้าน ช. ๔ จึงไม่สามารถดำเนินการขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยกเลิกคำขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ช. ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสืออุทธรณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) แต่ได้รับการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “ช. ๔”

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ร้องสอดจำหน่ายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๙๖ ที่ได้แบ่งเป็นแปลงย่อยรวมกันตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปโดยมีพื้นที่ติดต่อกันเพื่อการค้า รวมทั้งมีการแบ่งแยกที่ดินเพื่อจัดให้เป็นสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางระบายน้ำ ไว้ในผังโครงการ การดำเนินการของผู้ร้องสอดจึงเข้าข่ายเป็นการจัดสรรที่ดินตามมาตรา ๑๕ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า หลังจากที่ผู้ร้องสอดได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการค้าที่ดินตามมาตรา ๑๐๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๙๙๖ ดังกล่าว โดยมีข้อกำหนดเงื่อนไขไว้ด้านหลังของหนังสืออนุญาตให้ทำการค้าที่ดินว่าให้ผู้ร้องสอดดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ฯ ผู้ร้องสอดมิได้ไปดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังนั้น การแบ่งขายที่ดิน

^๔ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๑ ในการประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

“การจัดสรรที่ดิน” หมายความว่า การจัดจำหน่ายที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงย่อย มีจำนวนตั้งแต่สิบแปลงขึ้นไปไม่ว่าด้วยวิธีใด โดยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็นค่าตอบแทน และมีการให้คำมั่นหรือการแสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้มีสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงให้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยที่ประกอบการพาณิชย์หรือที่ประกอบอุตสาหกรรม



ตามโน้ตที่ติดังกล่าวของผู้ร้องสอดจึงไม่ใช่การจัดสรรที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ จึงไม่มีการยื่นรายการ (แบบ จ.ส.๑) และแสดงหลักฐานตามแบบและวิธีที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๑๖) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ แต่อย่างใด เมื่อผู้ร้องสอดไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐^๙ ของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ผู้ร้องสอดจึงไม่ได้เป็นผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ หรือตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ สำหรับกรณีและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรประสงค์จะยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะตามมาตรา ๔๕^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ นั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง^{๑๑} มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ แล้ว เห็นว่า กฎหมายกำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจากผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน และได้รับความเห็นชอบแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดินจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดิน

^๙ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการจัดสรรที่ดิน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ

การขอและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

^{๑๐-๑๑} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจำยอม เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๕ การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการมีมติให้จัดตั้ง และแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมด้วยข้อบังคับที่มีรายการตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

(๒) วัตถุประสงค์

(๓) ที่ตั้งสำนักงาน

(๔) ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนกรรมการ การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุม

ของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร

(๕) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงิน

(๖) ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

(๗) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

การขอจดทะเบียนจัดตั้ง การควบคุม การยกเลิก และการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง



ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ หรือจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ เท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยคนซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรตามโครงการหมู่บ้าน ช. ๔ แม้จะมีจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนแปลงย่อยตามแผนผังโครงการและมีมติให้จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้ทำการจัดสรรที่ดินโดยมิได้รับการอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะดำเนินการทั้งมิได้เป็นผู้ได้รับการอนุญาตหรือได้รับใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยคนจึงมิใช่ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยกเลิกคำขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ช. ๔ ของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยคน และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งหนึ่งร้อยคน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒๖/๒๕๖๐)

๑.๗ การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. อาคารชุด

๒.๑ การจดทะเบียนอาคารชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒ กรรมสิทธิ์ในห้องชุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๓ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

คำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ผู้ยื่นคำขอสามารถนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามข้อ ๑๒ (๓) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนอาคารชุด การออกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ นั้น จะต้องเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไทยที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาตามมาตรา ๔ ทวิ และมาตรา ๔ ฉ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

